ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، [illegible] [illegible] މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އިސްތިސްނާ [illegible] [illegible] ނުކުތާއެއް [illegible]، ހައިކޯޓުގައި އެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ [illegible] ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް [illegible] ކައުންސިލިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު [illegible] ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. [illegible] އެ ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓްތަކަށް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީ) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދިފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޖިނާއީގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ޝުހޫދުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކުރެވިގެން ހާސިލުކުރި ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި ޢިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަމަށް؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ ހެކި އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް، ބާކީ ހުރިބައެއް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ސާބިތުވާތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް މިންވަރަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ނަޒަރީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާތީ، ދުސްތޫރު ނަޒަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުން ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމުތަކަށް؛

5. އަދާލަތަށް ގެއްލުން ވާގޮތަށް ދައުލަތުން ދަރަޖަކޯޓުން ދުސްތޫރު ނަޒަރިއްޔާއަށް ހަމައެކަނި ދަޢުވާގެ އިޚް ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން ނޯޓް ނެގުމަށް ގޯސްތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް ބަލާ ޖަބުރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބެލޭ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ އައިބެއް، ބަލާ ޖަބުރު ޤަޟިއްޔާގައި ބޭސްބޮޑު އެޖެހިގެން އިބްތިދާއީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިއަށް އޮތީ އަމިއްލަ ކަމަށެވެ.

2. މިގޭ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ދުސްތޫރީ އުސޫލަކާކަން ދައްކާފައެއް ނުވާކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ޤަރާރާއި ނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ބަދަލުވާ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން މުހިންމު ހިތިވަނީ އިޖުރާއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުކުމް ކުރެވިފައިވާތީ ޝަރީޢަތް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުންކުރި ނުކުތާއެއް ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަޖިލީހުގައި ނ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބޮޑުވިޔަ ޖަލު ޖަބުރު މައްސަލައަކަށް ހުކުމްކުރި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ދައުލަތުގެ ޕްރޮސީޖަރަލް ދަށުން ހިތިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަހަރު ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކާފީ ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބައްލަވާ ކަމަށާއި ބަޔާންކުރި ހުކުމްތަކުގެ ބަލަހައްޓާ ބައެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ކޮށް ކަނޑައެޅިގެން ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ތަޞްދީޤްކޮށް، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޒ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖޫން 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤު، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުވިދާން ބާވަތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާވަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަދި ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އެއީ ފަރުވާތެރި ބަލައިގެ ކުރިމަތިލުން އިޖްތިހާދު ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އެއަށް ފަރުވާތެރިވާން މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަޒަނެއްގެވާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންވާނެއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޤައިދު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޤުއްދޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދު ޖަރާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަރަޖައިގެ ހުށަހެޅުން ހިމާޔަތާއި ދިފާޢުވެރިޔާ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ބާރުތަކުގައި ދުނިޔޭ ވަރަށް ބޮޑަށް މަބްދަޢު ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ކަބީރުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ ބެހޭ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެވިދާނެކަމަށް ހުކުމްކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޖުރާއީ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާނަމަ، މައްސަލައިގެ ވަޒަނަށް ބަލައި ކަނޑައަޅާނީ ނިންމުމެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޝާ ވ. ސިޓީޒަން ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިނުގަނެވުނު (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ގުޅުންހުރި (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭވަރުގެ ސާބިތު އިތުބާރުހިފޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ބުނެވުނު އަދި ވާހަކަދައްކާފައިވާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޮސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފު ބަޔާންނާމާގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫން، މިހާރު ގޮތަކަށް އޮންނަނަމަ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ނިޔާވާ ދަރުމަ ޤާއިމްކޮށްދީ ދިނުމެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ބަރްހާޑް ވ. ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ގެރިން ބުކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަޕާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 45 SC [2023] ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ބަލި ޖަބައިރު މައްސަލަ ތަޙްލީލުކޮށް ގޮތް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ބަރުދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހަވާލާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ ކަން މައްސަލައަކަށްކަން ގުޅުންގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކީރިތިالله ޤުރުއާނުގައިވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދީނުން އަދު ނުކުމާއި ހުރިހާ ފަރާތަކުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ ކޯޓުގެ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުގެ ދުސްތޫރީ އުސޫލުތަކުން ބާރުއަޅާ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަރުސޫލުކަން ވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގާއިމުވާ އޮންނަ އިމްތިޔާޒުތައް، ތަޙްޤީޤު ތަޙްޤީޤުގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއެކު ކުރުގެ ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާ ދިފާޢުގެ މައްސަލަތަކުގައި ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދު ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދާކަމީ ސަފުހާއަކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހާލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިފާޢުގެ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ފުރުސަތު ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިތުރު ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި އެކަމަށް ސަބަބުތައް ހާމަކުރުމާއި ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށް ޖާއިޒުކުރާ ސަބަބު ދިފާޢުގެ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން (justify) ޔަޤީންކުރުން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ގަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުން ދެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަކުން ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤު ގޮތެއްގައި އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން ވާޤިޢާތައް ތަފާތުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތެވެ. ޖޫރީ އިންކުއިޒިޓަރިއަލް ނިޒާމުތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ކޮމަން ލޯ އާއި ސިވިލް ލޯ ނިޒާމުތަކުގައި ޑިސްކްރިޝަނަރީ ބާރު އަދާ ކުރެއެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ޙާޞިލުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް އިސްތިސްނާ ޚާއްޞަކޮށްފައެވެ.

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ބަންދު މުއްދަތު ކޮށްދިނުމަކީ ބަންދުން ވީއްލުމަށް ކަމަކަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނީ ޙައްޤު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނުގެ ޙުކުމުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފުރުޞަތު ދޫކޮށް އަޑުއެހުމާ ބެހޭގޮތެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ ޙުކުމުގައި، މަނާކަމެއް ކުރިމަތިވާ ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމުގައި، އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތުގެ، އެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އިންސާފު ހާސިލުކުރުމަށް އުސޫލުތަކަކީ ނުވާނަމަ އިސްތިސްނާކުރުމަށް ކަމެވެ.

4. ހަމަ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ތަނަވަސް ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމީން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު އަދީބު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހްމަދު އަދީބު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވާ ޖޫދާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްވާ ޖޫދާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލީހާއި ފުރިހަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރިހަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އަނބުރާ ބަލައި އިސްލާހުކުރުމާއި ރިވިއުކުރުމާއި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ކޮމަންޓް ބާރުން މަޖިލީހުގެ ކޯޓުތަކާއިވާ ގޮތް ބަލާ މަޖިލީހާއި ނުކުރެވޭ.

މަހްދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކާއި އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަޙުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުޞޫލަކީ، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަޙުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޙުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުމެއްހުރިފަދަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނުލެވުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއިގެންވާ ކަންކަމަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދިނުނަމަ ޢިންސާފަށް ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަޔާންކުރާމީހާގެ ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހުރުކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ވ. ސަވްތަބަނގް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ދިރިން ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްތަބަނގް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އާއި ސަވްތަބަނގް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ދިރިން ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްތަބަނގް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝުހާދު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުހާދު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އާއިޝަތު ރަޝީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ރަޝީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޖޭ ރިޕަބްލިކް ކޮންސެޕްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޖޭ ރިޕަބްލިކް ކޮންސެޕްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢީސާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢީސާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު ވާހިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު ވާހިދު (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އޮތަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯޓަކުން ވެސް ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުސޫލަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތް އުސޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ތޭރަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.